

0016755-90.2016.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Maria Cecília Leone

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 10ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... coligidas, torna certa a autoria do furto para além de qualquer dúvida razoável.

Portanto, a condenação é medida de rigor.

A qualificadora está demonstrada pelo laudo pericial fls. 215/217.

Passo, pois, à dosimetria da pena.

Não vislumbro quaisquer circunstâncias judiciais desfavoráveis, pelo que a pena de partida do furto qualificado perfaz 2 anos de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

10ª Vara Criminal

Avenida Abrão Ribeiro 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0016755-90.2016.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0016755-90.2016.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 1334/2016 - 1º

Distrito Policial - Sé, 386/2016 - 1º Distrito Policial - Sé

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROMARIO TAVARES DA CRUZ

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Cecília Leone

Vistos.

ROMARIO TAVARES DA CRUZ, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado por incurso nas penas do artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, porque no dia 8 de março de 2016, por volta das 09h39min, na Rua do Glicério, altura do nº 80, Sé, nesta cidade e comarca da Capital, o réu, mediante rompimento de obstáculo, quebra do vidro do veículo Renault Clio, placas EAH-6435 Guarulhos-SP, subtraiu para si, uma bolsa contendo dois notebooks Acer e Lenovo, avaliados em R\$3.000,00 bens pertencentes à vítima Viviane Sardinha Oliveira.

Segundo a denúncia, a vítima trafegava em baixa velocidade pelo local dos fatos, oportunidade em que o acusado quebrou o vidro lateral, projetou seu corpo para o interior do automóvel, pegou a bolsa e evadiu-se.

A vítima acionou a polícia, cujos integrantes obtiveram êxito em prender o réu.

A denúncia foi recebida em 20-7-2016 (fls. 78), os réus foram citados (fls. 138/139), houve oferta de resposta à acusação (fls. 143/144). Em audiência de instrução em que foi realizada a oitiva da vítima e das testemunhas arroladas pelas partes e o réu foi interrogado.

Em sede de debates orais, o Ministério Público se manifestou pela procedência da ação nos termos da denúncia; quanto à pena pretende a pena-base acima do mínimo pelos maus antecedentes – fls. 89/90/ observa a reincidência, com a fixação de regime inicial fechado.

Também em sede de debates, a Defensoria Pública pediu a absolvição do réu por insuficiência de provas. Subsidiariamente, em caso de condenação, clama pela fixação da pena no mínimo legal, compensação da reincidência com a confissão. Por fim, cabível o regime inicial aberto e o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O caso é de condenação do réu.

Interrogado em Juízo, o réu confessou o crime, tal como descrito na denúncia.

E sua confissão contou com o arrimo das demais provas coligidas.

A vítima, a despeito de não ter reconhecido o acusado, presente em audiência, como o autor do crime, noticiou a quebra do vidro, a subtração de sua mochila, bem como a posterior localização e prisão do réu. Ressaltou que logo após os fatos, quando da prisão, não teve dúvida em reconhecer o réu.

A seu turno, os policiais Laionel Cordeiro Manso e Arlindo de Freitas Vilela, confirmaram que após acionados acerca do furto, cientes das características do furtador, obtiveram êxito em localizar e prender o réu. Afirmaram que a ofendida o reconheceu.

Dessa forma, a conjugação destas duas circunstâncias confissão do réu corroborada pelas demais provas coligidas, torna certa a autoria do furto para além de qualquer dúvida razoável.

Portanto, a condenação é medida de rigor.

A qualificadora está demonstrada pelo laudo pericial fls. 215/217.

Passo, pois, à dosimetria da pena.

Não vislumbro quaisquer circunstâncias judiciais desfavoráveis, pelo que a pena de partida do furto qualificado perfaz 2 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda etapa compenso a agravante da reincidência com a atenuante da confissão Torno definitiva a pena fixada.

O regime inicial de cumprimento da pena será o aberto, porque o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça, a pena fixada é menor que 4 anos e, embora o réu seja reincidente, confessou o crime, mesmo com a vítima não o reconhecendo, colaborando, assim com a Justiça; contudo, não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos.

O acusado respondeu ao processo em liberdade, poderá recorrer da mesma forma.

Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu ROMARIO TAVARES DA CRUZ, devidamente qualificado nos autos, às penas de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, no valor unitário mínimo, em regime aberto, por incursão nas regras do artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal. O réu poderá interpor recurso em liberdade.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no Rol dos Culpados.

O acusado foi assistido pela Defensoria Pública. Concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita.

P.I.C.

São Paulo, 01 de dezembro de 2022.